



DIA 23

TRILHA TITÃ

AULA 6/6

DPPM

NULIDADES

CPPM ARTS. 499-506 • PREJUÍZO • FORMALIDADES ESSENCIAIS • SANEAMENTO • MOMENTO DE ARGUIÇÃO • EFEITOS



TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

QUESTÕES REAIS / BANCO IDENTIFICADO • SEM GABARITO IMEDIATO



ART. 499

Pas de nullité sans grief



1. Sem prejuízo não há nulidade

O CPPM estabelece que nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa. A teoria das nulidades militares parte da instrumentalidade e da necessidade de dano processual relevante.

EXEMPLO Erro formal sem repercussão na defesa não gera automaticamente anulação.

BIZU 95+ PREJUÍZO é a palavra de ouro.

PEGADINHA Achar que qualquer irregularidade formal derruba o processo.

Q01**QUESTÃO REAL CEBRASPE****CEBRASPE • CBM-RO • 2022 • Q1970175**

O art. 499 do CPPM, ao afirmar que nenhum ato será declarado nulo sem prejuízo para acusação ou defesa, positiva qual princípio?

- A) contaminação.
- B) verdade real.
- C) correlação.
- D) pas de nullité sans grief.
- E) isonomia processual.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CASOS DE NULIDADE

Art. 500: o que a banca lista

2. Vícios estruturais

Há nulidade por incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz; ilegitimidade de parte; preterição de fórmulas/termos essenciais e omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.

EXEMPLO Ausência de citação válida ou de defensor em situação exigida atinge estrutura essencial.

BIZU 95+ Art. 500 = juiz + parte + formas essenciais + formalidade essencial.

PEGADINHA Confundir falha meramente material com preterição de forma essencial.

3. Fórmulas e termos essenciais

O CPPM menciona denúncia, corpo de delito quando houver vestígios, citação e interrogatório quando presente, prazos de acusação/defesa, intervenção do MP, defensor, intimações e atos de julgamento, entre outros.

EXEMPLO A lista ajuda a enxergar onde o legislador elevou a formalidade ao nível de garantia.

BIZU 95+ Não decore solto: ligue cada forma à garantia que protege.

PEGADINHA Afirmar que exame de corpo de delito é dispensável em qualquer crime com vestígios.



QUEM PODE ARGUIR E SANEAMENTO

Nulidade não premia comportamento contraditório

4. Nulidade causada pela própria parte

Nenhuma parte pode arguir nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido, nem nulidade referente a formalidade cuja observância só interesse à parte contrária.

EXEMPLO Quem provoca o vício não pode usá-lo estrategicamente depois.

BIZU 95+ Vedação ao comportamento contraditório processual.

PEGADINHA Imaginar que qualquer nulidade pode ser arguida por qualquer parte em qualquer situação.

5. Comparecimento e saneamento

Defeitos de citação, intimação ou notificação podem ser sanados pelo comparecimento da parte antes da consumação do ato; se a irregularidade puder prejudicá-la, o juiz deve suspender ou adiar.

EXEMPLO Comparecer não autoriza atropelar defesa: se houver prejuízo, o ato deve ser ajustado.

BIZU 95+ SANEAMENTO busca preservar garantia, não formalismo.

PEGADINHA Dizer que comparecimento cura tudo mesmo com prejuízo concreto.



MOMENTO E EFEITOS

Quando alegar e até onde contamina

6. Momento de arguição

Nulidades da instrução devem ser arguidas no período das alegações escritas; as posteriores, na fase de julgamento ou nas razões de recurso. Incompetência pode ser declarada a requerimento ou de ofício em qualquer fase, observadas as regras do Código.

EXEMPLO A banca troca “julgamento ou recurso” por “somente julgamento”.

BIZU 95+ MOMENTO importa nas nulidades relativas/sujeitas a preclusão.

PEGADINHA Tratar toda nulidade como imprescritível e arguível sem limite.

Q02**QUESTÃO REAL CEBRASPE****CEBRASPE • PM-RO • 2022 • Q1972362**

Assinale a opção correta acerca das nulidades e dos recursos.

- A) Nunca se admite reiteração de revisão criminal.
- B) Nulidades posteriores às alegações escritas só podem ser arguidas no julgamento.
- C) Salvas as exceções legais indicadas, os demais RESE não têm efeito suspensivo.
- D) Razões de apelação são sempre ofertadas em cinco dias.
- E) Embargos só podem ser oferecidos após intimação do acórdão.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

7. Extensão dos efeitos

Não se declara nulidade de ato que não influenciou a verdade substancial ou a decisão. Reconhecido o vício, deve-se delimitar quais atos dependem dele, evitando inutilizar atos autônomos sem necessidade.

EXEMPLO A anulação deve ser proporcional à cadeia de dependência do vício.

BIZU 95+ NULIDADE não significa reset automático de tudo.

PEGADINHA Anular atos independentes apenas porque ocorreram depois cronologicamente.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Agora sim: confira o raciocínio, a regra decisiva e a pegadinha de cada questão.

QUESTÃO 01 - LETRA D

A fórmula consagrada é *pas de nullité sans grief*: não há nulidade sem prejuízo. É exatamente o princípio positivado pelo art. 499 do CPPM.

QUESTÃO 02 - LETRA C

A alternativa C corresponde à disciplina dos efeitos do recurso em sentido estrito. A B erra ao dizer “somente” julgamento; nulidades posteriores também podem ser alegadas nas razões recursais, conforme o CPPM.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 499: sem prejuízo, sem nulidade. Art. 500: vícios do juiz, parte, formas essenciais e formalidades essenciais. Parte não alega vício que causou. Comparecimento pode sanar citação/intimação, desde que não haja prejuízo. Momento de arguição e extensão dos efeitos importam; anule apenas o necessário.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código de Processo Penal Militar, arts. 499 a 506, texto compilado; questões oficiais CEBRASPE CBM-RO/2022 e PM-RO/2022.